

1512286-35.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308815/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 21355887 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2254/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2308815 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512286-35.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512286-35.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308815/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 21355887 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2254/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2308815 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSENILSON ARAUJO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOSENILSON ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 65/66).

Defesa preliminar (páginas 86/88). Notificação (página 100). Recebimento da denúncia (página 96). Citação pessoal (página 130). Prova testemunhal e interrogatório (página 152). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 152), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a negativa de autoria, a fragilidade probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de apelar em liberdade (páginas 153/157).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 103/105).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os guardas municipais Adão Luis Pereira e Marcelo Angelo da Silva narraram que, em vigilância aos equipamentos próprios municipais, como praças, escolas e postos de saúde, existentes próximos, surpreenderam o réu defronte a um imóvel bastante conhecido pela comercialização de drogas. Ele, diante daquela situação, foi abordado com uma pochete na cintura e ali havia 11 (onze) porções de cocaína e 03 (três) de maconha, além de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro. No calor dos acontecimentos, o acusado disse, para os agentes públicos, “vou falar a verdade, estou aqui no tráfico, estou vendendo entorpecente” (página 152). Lembra-se que, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o denunciado admitiu que “não conseguiu nenhum trabalho e pelo desespero para mandar dinheiro para os filhos o mesmo começou a vender drogas para sustentar os filhos” (página 16). Como se não bastasse, foram extraídas mensagens do seu aparelho celular que retrataram a sua atividade habitual na traficância, como a venda propriamente dita de estupefacientes e a recolha do dinheiro, com bastante intimidade com o “gerente da biqueira” (página 122). Indisfarçável, portanto, que Josenilson Araujo da Silva trazia consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de cocaína e 03 (três) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Insulada, pois, a negativa de autoria articulada pelo réu, na seara judicial. Não houve sequer pálido indício de que os guardas municipais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o acusado.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela variedade de entorpecentes. Em segunda fase, a confissão policial foi utilizada para estear a condenação a justificar a correlata atenuante, daí que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal. Em terceira e última fase, inaplicável o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu atuava com habitualidade na traficância, dedicando-se em organização criminosa que explora o tráfico de drogas, com bastante proximidade de uma das lideranças, como foi possível concluir das conversas retiradas do seu telefone celular (página 122).

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade. Vale, ainda, ressaltar que o reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JOSENILSON

ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 38/40), reforçadas ainda mais pela perícia efetivada no seu aparelho celular (páginas 111/123). Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA